

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                             |         |
|------------------------------|-----------------------------|---------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2534 | นาง อรพินท์ เนติกฤษฎา       | โจทก์   |
|                              | นาย ปรีชา เทพ สง่า กับพวก   | ผู้ร้อง |
|                              | นาง รุ่งศรี เทพ สง่า กับพวก | จำเลย   |

ป.วิ.พ. มาตรา 295

ที่ดินที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดและอายัด ผู้ร้องมีภาระที่จะต้องจัดสรรขายและทำนิติกรรมให้แก่ผู้อื่น หากไม่ เพิกถอนการยึดผู้ร้องและบุคคลภายนอกย่อมได้รับความเสียหาย และสมุดเงินฝาก ธนาคารที่ผู้ร้องเสนอเพื่อนำมาวางเป็นประกันและจะนำมาทำสัญญาค้ำประกันต่อศาล ก็มีจำนวนเงินมากกว่าราคาที่ดินที่พิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้เฉพาะ ส่วนที่จำเลยมีสิทธิได้รับ และหลักประกันสมุดเงินฝากธนาคารดังกล่าวโจทก์สามารถ ยึดชำระหนี้ได้เมื่อผู้ร้องแพ้คดี นอกจากนี้ห้าง บ. ได้นำเงินที่จำเลยมีสิทธิเรียกร้องส่ง ศาลเป็นประจำทุกเดือนตามที่ผู้ร้องกับโจทก์ได้ตกลงกัน โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายและแม้จะมีการเพิกถอนการยึดและอายัดแล้วศาลก็ยังคงพิจารณาได้ส่วนเรื่อง การร้องขอปล่อยทรัพย์สินต่อไป หากทำให้เหตุพิพาทในเรื่องร้องขอทรัพย์สินที่ผู้ร้องร้อง หมดไปไม่ ศาลจึงชอบที่จะสั่งให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินพิพาท ทั้งนี้ โดยอาศัยเหตุ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อบรรเทาความเสียหายให้ผู้ร้องซึ่งเป็นการ สั่งโดยอำนาจของศาลที่จะสั่งได้.

---

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 2,000,000 บาทเศษ จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์นำยึดที่ดินมีโฉนดที่ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 39 แปลง และที่ดินโฉนดเลขที่ 4536 ตำบลบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ อีก 1 แปลงรวม 40 แปลง และขอให้อายัดที่ดินมีโฉนด ตำบลบางจาก กรุงเทพมหานคร 28 แปลง และที่ดินโฉนดเลขที่ 1294 ตำบลพระโขนง ผังใต้ กรุงเทพมหานครอีก 1 แปลง รวม 29 แปลง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบิตามารดา จำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนที่จำเลยที่ 2 มีสิทธิได้รับมรดกและอายัดสิทธิเรียกร้องของ จำเลยที่ 2 ในเงินส่วนแบ่งจากการที่บิตามารดาจำเลยที่ 2 ร่วมจัดสรรที่ดินกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านและที่ดินเปรมฤทัย เป็นรายเดือนทุกเดือน

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดและเพิกถอนการอายัดที่ดินและสิทธิเรียกร้องโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องทั้งสาม

โจทก์ให้การว่า ที่ดินที่ยึดและอายัดเป็นทรัพย์สินมรดกของบิตามารดาจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดกและโจทก์อายัดสิทธิเรียกร้องเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 เท่านั้นขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างสืบพยาน ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินที่โจทก์ยึดและอายัด บางส่วนมีภาระผูกพันจัดสรรแบ่งขายให้บุคคลภายนอกตั้งแต่บิตามารดาผู้ร้องยังมีชีวิตอยู่ ส่วนที่เหลือผู้ร้องจำเป็นต้องนำออกใช้หาประโยชน์ทำนิติกรรมทางอื่นอันจำเป็นและส่วนใหญ่ได้ทำนิติกรรมไว้กับบุคคลอื่น ผู้ร้องขอวางหลักทรัพย์สินคือสมุดเงินฝากประจำ แทนที่ดินที่อายัดและยึดดังกล่าว โจทก์ยังมีเงินจากการบังคับคดีในคดีแพ่งอีก กับเงินอายัดจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านและที่ดินเปรมฤทัย เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 ขอวางหลักทรัพย์สินดังกล่าวและให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการบังคับคดีหรือเพิกถอนการยึดและอายัดที่ดิน 69 แปลง โจทก์คัดค้านการวางหลักทรัพย์สินว่าไม่พอชำระหนี้ตามคำ

พิพาท และจำนวนเงินต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินและต่ำกว่าราคาและผู้ร้อง  
ขายที่ดินให้แก่ผู้อื่น ราคาที่ดินจะสูงขึ้น เมื่อโจทก์ชนะคดี โจทก์อาจได้รับชำระหนี้ได้  
ครบถ้วนมากกว่าหากยอมให้วางหลักประกันแทนจะมีผลเท่ากับโจทก์ยอมให้ถอน  
การยึดและอายัด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องวางหลักประกันสมุดเงินฝาก  
ธนาคารไม่น้อยกว่า 1,620,000 บาท โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคารแทนที่พิพาท  
ให้ผู้ร้องทำสัญญาประกันต่อศาลแล้วแจ้งอายัดเงินไปยังธนาคาร เมื่อได้ปฏิบัติดัง  
กล่าวแล้วจึงให้เพิกถอนการยึดที่ดินพิพาททั้งหมด และแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดิน  
ทราบค่าธรรมเนียมยึดทรัพย์โดยไม่มีการขายรวมสั่งในคำพิพากษา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องทั้ง  
สามวางหลักประกันสมุดเงินฝากธนาคารไม่น้อยกว่า 1,620,000 บาทแทน แล้วมีคำ  
สั่งให้ถอนการยึดและอายัดที่พิพาทไม่ชอบนั้น ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์  
นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและอายัดที่พิพาทรวม 69 โฉนด และประเมินราคาที่ดินที่  
จำเลยที่ 2 มีสิทธิรับมรดกร่วมกับผู้อื่น จำนวน 1,586,000 บาทโดยที่ดินที่ถูกยึด  
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการรวม 39 แปลง บิดามารดาผู้ร้อง  
ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านและที่ดินเปรมฤทัย จัดสรรขายแก่ผู้อื่น และที่ดินโฉนด  
เลขที่ 4536 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กับ  
ที่ดินที่ถูกอายัดที่ตำบลบางจาก และตำบลพระโขนงฝั่งใต้ อำเภอพระโขนง

กรุงเทพมหานคร รวม 29 แปลง ส่วนใหญ่ทำนิติกรรมไว้กับผู้อื่นแล้วเห็นว่าที่ดินที่ถูกยึดและอายัดผู้ร้องทั้งสามมีภาระที่จะต้องจัดสรรขายและทำนิติกรรมให้แก่ผู้อื่นต่อไป หากไม่เพิกถอนการยึดผู้ร้องทั้งสามและบุคคลภายนอกย่อมได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณาหลักประกันสมุดเงินฝากธนาคารที่ผู้ร้องทั้งสาม เสนอ เพื่อนำมาวางเป็นประกันมีจำนวน 1,620,000 บาท ซึ่งมากกว่าราคาที่ดินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้เฉพาะส่วนของที่ดินที่ถูกยึดและอายัดที่จำเลยที่ 2 มีสิทธิได้รับ และหลักประกันสมุดเงินฝากธนาคารที่ผู้ร้องจะนำมาทำสัญญาค้ำประกันต่อศาล โจทก์สามารถยึดชำระหนี้ได้เมื่อผู้ร้องทั้งสามแพ้คดี นอกจากนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านและที่ดินเปรมฤทัย ได้นำเงินที่จำเลยที่ 2 มีสิทธิเรียกร้องส่งศาลเป็นประจำทุกเดือนตามที่ผู้ร้องทั้งสามกับโจทก์ได้ตกลงกันโจทก์จึงมิได้รับความเสียหาย และแม้จะมีการเพิกถอนการยึดหรืออายัดแล้ว ศาลก็ยังคงพิจารณาได้ส่วนเรื่องการร้องขอปล่อยทรัพย์สินต่อไปหาทำให้เหตุพิพาทในเรื่องร้องขอทรัพย์สินที่ผู้ร้องร้องนั้นหมดไปตามที่โจทก์ฎีกาไม่ การที่ศาลล่างทั้งสองสั่งให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินก็โดยอาศัยเหตุเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อบรรเทาความเสียหายให้ผู้ร้องทั้งสามซึ่งเป็นการสั่งไปโดยอาศัยอำนาจของศาลที่จะสั่งได้

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ